

Dosar Google Ads — demersuri către instituții

EDIGITALIZARE SRL (eghiseul.ro) · 7 septembrie 2026 · pentru verificare de către av. Tarța Ana-Gabriela

1. Situația, pe scurt

Contul Google Ads 677-995-5005 (peste 2.000.000 RON investiți din 2024, 33.000 de conversii) este blocat din august 2026 pe politica „Documente guvernamentale și servicii oficiale”. Suportul Google a răspuns (tichet 1-6533000041865) că doar entitățile guvernamentale sau **furnizorii autorizați explicit de guvern, al căror domeniu este legat de pe un site guvernamental oficial**, pot difuza anunțuri pentru astfel de documente.

Problema: **în România nu există un asemenea mecanism de autorizare** pentru cazier judiciar, cazier fiscal sau certificate de stare civilă. Niciun competitor care rulează astăzi anunțuri nu îndeplinește acest criteriu, pentru că nimeni nu are cum. Toți operatorii lucrează la fel ca noi: cererea se depune prin avocat, în baza împuternicirii avocațiale.

Pe 7 septembrie am trimis către Google o solicitare de tratament egal (Anexa A). În paralel, propunem demersurile de mai jos către instituțiile române.

2. Ce urmărim prin cererile către instituții

Fiecare răspuns oficial ne dă una dintre două lucruri, ambele utile:

- **Confirmarea legalității modelului nostru** — că depunerea prin avocat, cu împuternicire avocațială, este modalitatea legală recunoscută și practică curent;
- **Confirmarea că regimul de autorizare cerut de Google nu există în legislația română** — deci criteriul lor este imposibil de îndeplinit de oricine, iar aplicarea lui doar față de noi este discriminatorie.

Observația dvs. din 7 septembrie a fost integrată. În prima variantă, punctul 1 („poate fi o firmă autorizată?”) se contrazicea cu punctul 3 („singura cale e personal / procură / avocat”) și risca un răspuns care să pară că firmele nu au dreptul să presteze. Cererile au fost rescrise: **întâi confirmăm calea legală pe care o folosim (avocatul)**, apoi lipsa oricărei interdicții, și abia la final întrebarea despre regimul de autorizare.

3. Ce am găsit în cercetare, pe cele trei servicii

Serviciu	Instituție	Există autorizare pentru firme	Observații
----------	------------	--------------------------------	------------

private?

Cazier judiciar	IGPR / MAI	NU	Legea 290/2004 art. 31: titular, împuternicit cu procură notarială, avocat cu împuternicire avocațială. IGPR autorizează operatori economici în alte domenii (sisteme de securitate), deci instrumentul există ca practică — procedura pentru cazier nu.
Certificate de stare civilă	Oficii stare civilă / DEPABD	NU	Titular, împuternicit cu procură specială, avocat cu împuternicire avocațială. Nicio listă de operatori privați.
Cazier fiscal	ANAF	DA, parțial	(a) împuternicit înregistrat în SPV — statut formal, fără listă publică; (b) societate de consultanță fiscală autorizată de CCF (O.G. 71/2001, modificată prin O.U.G. 49/2025) — autorizare reală + registru public . Condiție: cel puțin un asociat care este și administrator să fie consultant fiscal.

Firul comun: toate trei instituțiile recunosc expres împuternicirea avocațială, iar avocatul figurează în tabloul public al avocaților (Legea 51/1995). Acesta este cel mai solid argument pe care îl avem în fața Google — un registru public, oficial, care atestă cadrul legal al serviciului.

4. Textele propuse spre trimitere

Vă rugăm să verificați formulările juridice, în special trimiterile la temeiuri legale.

4.1. IGPR — cerere Legea 544/2001 (cazier judiciar)

Către: suport.hub@mai.gov.ro · sau formularul de pe politiaromana.ro/ro/contact · În atenția: Direcția Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative

În temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, subscrisa EDIGITALIZARE SRL, CUI 49278701, vă solicită următoarele informații:

1. Vă rugăm să ne confirmați care sunt, potrivit legii, modalitățile prin care poate fi depusă cererea de eliberare a certificatului de cazier judiciar: personal de către titular, prin împuternicit cu procură notarială, respectiv prin avocat, în baza împuternicirii avocațiale, conform art. 31 din Legea nr. 290/2004.

2. Vă rugăm să confirmați că depunerea cererii și ridicarea certificatului de către un avocat, în baza împuternicirii avocațiale întocmite conform Legii nr. 51/1995, este pe deplin legală și este acceptată în

practica curentă a structurilor de cazier judiciar.

3. Vă rugăm să ne comunicați dacă legislația prevede vreo interdicție ca o persoană juridică să ofere clienților săi servicii de asistență și intermediere în acest domeniu, în condițiile în care cererea este depusă la instituție de către un avocat, în baza împuternicirii avocațiale.

4. Vă rugăm să ne comunicați dacă există, în legislația în vigoare, un regim distinct de autorizare, acreditare sau atestare a persoanelor juridice de drept privat pentru acest tip de activitate. În caz afirmativ, vă rugăm să ne indicați temeiul legal și procedura. În caz negativ, vă rugăm să confirmați în scris că un asemenea regim de autorizare nu este prevăzut de lege, accesul fiind reglementat exclusiv prin modalitățile menționate la punctul 1.

5. Vă rugăm să ne comunicați dacă IGPR publică sau a publicat vreodată o listă a operatorilor privați autorizați pentru astfel de servicii.

Motivul solicitării: o platformă internațională de publicitate online (Google) condiționează difuzarea anunțurilor noastre de existența unei autorizări guvernamentale menționate pe un site oficial. Avem nevoie de un răspuns oficial care să clarifice atât legalitatea modalității prin care lucrăm (prin avocat), cât și faptul că legislația română nu prevede un regim de autorizare de tipul celui invocat de platformă.

4.2. ANAF — cerere Legea 544/2001 (cazier fiscal)

Către: administrația financiară teritorială / prin SPV, secțiunea Solicitări

1. Vă rugăm să ne confirmați care sunt modalitățile legale prin care poate fi solicitat certificatul de cazier fiscal: de către titular, prin Spațiul Privat Virtual, prin împuternicit înregistrat, respectiv prin avocat în baza împuternicirii avocațiale.

2. Vă rugăm să confirmați că solicitarea depusă de un avocat, în baza împuternicirii avocațiale întocmită conform Legii nr. 51/1995, respectiv de un împuternicit înregistrat la ANAF, este pe deplin legală și acceptată în practica curentă.

3. Înregistrarea unei societăți în calitate de împuternicit al contribuabilului în Spațiul Privat Virtual constituie o formă de recunoaștere oficială a calității de reprezentant? Există o listă publică a societăților înregistrate în această calitate?

4. Calitatea de societate de consultanță fiscală autorizată de Camera Consultanților Fiscali (O.G. nr. 71/2001) constituie, în relația cu ANAF, o recunoaștere a dreptului de a asista contribuabilii, inclusiv în obținerea certificatelor de cazier fiscal?

5. Există un regim distinct de autorizare sau acreditare a persoanelor juridice de drept privat pentru acest tip de activitate? În caz negativ, vă rugăm să confirmați în scris că un asemenea regim nu este prevăzut de lege, accesul fiind reglementat prin modalitățile de la punctul 1.

4.3. DEPABD / DGEPI — cerere Legea 544/2001 (stare civilă)

Către: dgepi@mai.gov.ro · str. Obcina Mare nr. 2, sector 6, București

1. Vă rugăm să ne confirmați care sunt modalitățile legale prin care poate fi solicitată eliberarea certificatelor de stare civilă (naștere, căsătorie, deces) și a extraselor multilingve: personal de către titular, prin împuternicit cu procură specială, respectiv prin avocat în baza împuternicirii avocațiale.

2. Vă rugăm să confirmați că depunerea cererii și ridicarea certificatului de către un avocat, în baza împuternicirii avocațiale întocmite conform Legii nr. 51/1995, este pe deplin legală și este acceptată în practica curentă a oficiilor de stare civilă.

3. Vă rugăm să ne comunicați dacă legislația prevede vreo interdicție ca o persoană juridică să ofere clienților săi servicii de asistență și intermediere în acest domeniu, în condițiile în care cererea este depusă la oficiul de stare civilă de către un avocat, în baza împuternicirii avocațiale.

4. Există, în legislația în vigoare, un regim distinct de autorizare, acreditare sau atestare a persoanelor juridice de drept privat pentru acest tip de activitate? În caz afirmativ, vă rugăm să ne indicați temeiul legal și procedura. În caz negativ, vă rugăm să confirmați în scris că un asemenea regim nu este prevăzut de lege.

5. Vă rugăm să ne comunicați dacă DEPABD sau oficiile de stare civilă publică vreo listă a operatorilor privați autorizați pentru astfel de servicii.

4.4. Baroul — adeverință privind avocatul colaborator

Aceasta este cererea care vă privește direct.

Vă solicităm eliberarea unei adeverințe care să ateste:

1. Înscrierea doamnei avocat Tarța Ana-Gabriela în tabloul avocaților din cadrul Baroului, cu drept de exercitare a profesiei;

2. Faptul că tabloul avocaților este public și accesibil online, cu indicarea adresei web unde poate fi consultat;

3. Faptul că depunerea cererilor și ridicarea documentelor de la instituții publice, în baza

împuternicirii avocațiale, reprezintă o activitate profesională prevăzută de Legea nr. 51/1995.

4.5. Camera Consultanților Fiscali — condiții de autorizare

Singura cale prin care putem obține o autorizare reală, cu registru public (pentru cazierul fiscal).

Solicităm condițiile complete de autorizare ca societate de consultanță fiscală (O.G. 71/2001, modificată prin O.U.G. 49/2025), inclusiv cerințele privind asociații și administratorii care trebuie să aibă calitatea de consultant fiscal; documentele, taxele și termenul de soluționare; modalitatea de dobândire a calității de consultant fiscal; și confirmarea că societățile autorizate sunt înscrise în Registrul public al consultanților fiscali.

5. Escaladarea, dacă instituțiile confirmă că mecanismul nu există

Instituție	Temei	Ce facem
ANCOM — Coordonatorul pentru Servicii Digitale	Legea nr. 50/2024 (aplicarea Regulamentului DSA)	Plângere prin formularul online de pe infocentru.ancom.ro. Termen 90 de zile. Google fiind stabilit în Irlanda, ANCOM transmite dosarul coordonatorului irlandez și mediază. Temeiuri: DSA art. 17 (motivarea restricțiilor), art. 20 (contestare internă), art. 21 (soluționare extrajudiciară).
Consiliul Concurenței	Legea concurenței nr. 21/1996; Reg. UE 2022/1925 (DMA) — Alphabet este gatekeeper desemnat	Formular tipizat de plângere. office@consiliulconcurente.ro · Piața Presei Libere nr. 1, corp D1, sector 1. Argument: tratament discriminatoriu între întreprinderi aflate în situație identică.
MEDAT — Ministerul Economiei și Digitalizării	Politică publică	registratura@economie.gov.ro · 0372 492 630. Sesizare privind golul legislativ: absența oricărei forme de recunoaștere oficială permite platformelor internaționale să blocheze discreționar operatori români legali.

De asemenea, am cerut Google înregistrarea sesizării în **sistemul intern de soluționare a plângerilor, conform art. 11 din Regulamentul (UE) 2019/1150 (P2B)**, cu număr de înregistrare comunicat în scris.

Anexa A — Scrisoarea trimisă către Google pe 7 septembrie 2026

Tichet 1-6533000041865. Termen solicitat de răspuns: 10 zile lucrătoare (21 septembrie 2026).

Punctele principale:

- 1.** Le cerem să ne indice, pentru oricare dintre competitorii care rulează anunțuri (roghiseul.ro, caziere.ro, eliberarecazier.ro, infocazier.ro, cfunciara.ro — listă exemplificativă), pagina de pe un site guvernamental românesc unde domeniul lor este listat ca sursă autorizată. Precizăm expres că nu solicităm date despre conturile lor de publicitate, ci o pagină publică de pe un site al statului — informație de interes public, nu dată protejată de confidențialitate comercială. *(Această formulare vă aparține și a fost preluată ca atare.)*
- 2.** Arătăm că în România nu există mecanism de autorizare a furnizorilor privați pentru aceste documente, deci criteriul este imposibil de îndeplinit de oricine.
- 3.** Arătăm că toți operatorii din piață funcționează identic, prin avocat colaborator, în baza împuternicirii avocațiale (Legea 51/1995), documentul fiind eliberat exclusiv de instituția publică.
- 4.** Concluzia: ori politica se aplică uniform întregii piețe, ori este aplicată selectiv. Nu cerem excepție, ci tratament egal.
- 5.** Menționăm rezerva de a formula plângere la Consiliul Concurenței, de a recurge la art. 21 din DSA și de a invoca art. 4 din P2B.

Ce vă rugăm să verificați

1. Formulările juridice din cele trei cereri 544/2001 — în special dacă întrebările sunt construite astfel încât răspunsul să ne fie favorabil, indiferent cum vine.
2. Dacă adeverința de la Barou poate fi obținută în forma cerută la punctul 4.4 și în cât timp.
3. Dacă vedeți un risc ca vreun răspuns instituțional să poată fi folosit împotriva noastră și, în acest caz, cum reformulăm.
4. Dacă sunteți de acord ca, în etapa de escaladare (ANCOM / Consiliul Concurenței), să apăreți ca avocat al societății.